

结论”)以及 reconsider(“尤指为了改变或修正先前决议/定而重新思考”)凸显重审“道富银行案”裁决重要性的同时,也反衬了案件的极大争议性,侧面表明比尔斯基案的影响力之大,而作者一再重申该案影响力,提示读者该内容为潜在的重要考点。

V ① The Federal Circuit's action comes in the wake of a series of recent decisions by the Supreme Court that has narrowed the scope of protections for patent holders. ② Last April, for example, the justices **signaled**① that too many patents were being **upheld**② for “inventions” that are obvious. ③ The judges on the Federal Circuit are “reacting to the anti-patent trend at the Supreme Court,” says Harold C. Wegner, a patent **attorney**③ and professor at George Washington University Law School. [438 words]

联邦巡回法院的(上述)行动紧随最高法院近期一连串缩小专利持有人受保护范围的决议之后。比如,去年4月,法官们表示太多的专利授给了平淡无奇的“发明”。联邦巡回法院的法官们正在“对最高法院的反专利趋势作出反应”,身兼专利律师和乔治华盛顿大学法学院教授的哈拉尔德·C·韦格纳说。

· 词汇注释与难句分析 ·



① **signal** ['sɪɡnəl] *v.* 表达;表示;显示

② **uphold** [ʌp'həʊld] *v.* (尤指法庭)维持(原判、裁决)

③ **attorney** [ə'tɜːni] *n.* 律师(尤指代表当事人出庭者)

④ **looming** ['luːmɪŋ] *a.* 潜在的;逼近的(30题)

⑤ **prevailing** [pri'veɪlɪŋ] *a.* 普遍的;盛行的(30题)

● 经典搭配

① in the wake of (随某事物之后到来)

② the Supreme Court (美国联邦最高法院)

· 语篇分析 ·



第五段分析现象发生的背景(原因):顺应最高法院的反专利趋势。关键词为:reacting to the anti-patent trend at the Supreme Court。

①句点明原因:最高法院近期一系列决议限制了对专利持有者的保护(专利法庭应声而动)。The Federal Circuit's action 回指上文巡回法院的新近行动“宣布将借比尔斯基案对商业方法专利展开全面复审”;in the wake of sth (紧随……而来,作为……的结果)表明因果:专利法庭紧跟最高法院步伐,回复第二段首句隐含问题“专利法庭在缩减商业方法专利问题上何以如此坚决”;a series of recent decisions 以数量之多、时间之近说明该类专利法案问题之大;narrowed the scope of protections 表明最高法院尚未直接要求停止对商业方法授予专利权,而只是暂时缩小专利所有者的要求权限,反映该问题波及面巨大,有一定敏感性,也反衬专利法庭对问题的严重性十分清楚,随时关注上级动向以便跟进。

②③句解释说明①句。

②句首先例证最高法院的反专利态度。too many 含贬义,重申专利数量过多;obvious 则进一步明确此类“发明”平淡无奇,缺乏创意,授予其专利毫无必要,uphold 意为“支持、维护”;inventions 加引号表示反讽,强调这些专利根本不算发明,与首段 what are called business methods 暗含的怀疑态度相契合;三词充分表明最高法院的反商业方法专利趋向。signal 暗示最高法院法官们已采取相关行动以明确他们对专利的反对态度。注:the justice 特指“联邦最高法院大法官”。

③句进而引证专利法庭做法是顺应最高法院反专利趋势。the anti-patent trend 概括②句 signaled that... 所隐藏之意,并复现①句 narrowed the scope of protections for patent holders;reacting to 明示两者之间因果关系,复现①句 comes in the wake of...。

【深层解读】本文表面上是按照“介绍现象(前两段)——评述现象(第三、四段)——分析现象原因(末段)”的模式展开论述但在现象论述的背后,实际是对具较大影响力的社会问题,即“商业方法专利一直以来被滥发”这一问题的揭露,而新现象“联邦巡回法庭欲缩减专利数量”从一开始就奠定了全文的主